

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 347

El día viernes 12 de junio de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permite reuniones personales). En el encuentro están presentes por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon y Marcela Fernández

CEPIA: Ana Margonari, Elizabeth Zuzaya y Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Rodrigo Martí.

Colegio de Arquitectos Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados ausente por problemas técnicos.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Leonardo Villalobos y Mariano Melana. Concejales por la minoría, Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina. Director de Obras Privadas y Catastro, Sergio Reyna

Unidad Técnica: Concejales Carla Livelli y Jorge Lassaga

Visitantes: Gustavo Molina, Nazareth Paz Margonari, Juan Manuel Echecolanea, Mercedes Baggio, Enrique López Amaya, Mauro Paladino y Gabriel Napal.

Secretarias: Miriam Birchmeyer y Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del Acta N° 346.
- Proyecto de ordenanza Plan de Desarrollo modificado por el Departamento Ejecutivo.
- Nota de elevación de propuesta de concursos técnicos.
- MAP: informe de la situación actual.
- Comentarios sobre la participación en la maratón por el Día del Ambiente.
- Comentarios sobre charla de lluvias de diseño.

En primer lugar se aprueba el acta N° 346. El Colegio de Ingenieros aprueba el acta, el presidente realiza dos observaciones sobre sus dichos, una de redacción y otra de contenido para modificar, los presentes acuerdan.

Pasan a tratar el primer tema: Plan de Desarrollo Urbano, proyecto de ordenanza elaborado por el DEM con una modificación en el artículo 3º, agregando que San Miguel se incorpora con su propio Código de Edificación hasta tanto se modifique la 4021.

Reciben a Gabriel Napal, representante de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel que fue invitado para exponer la posición de su barrio y comentar la situación del loteo San Miguel. El presidente le cede la palabra.

Napal comienza con una introducción sobre la historia del barrio, diciendo que el barrio data de 1975, con el loteo de Miguel Muñoz, cuando fallece Muñoz el loteo no estaba aprobado, había vendido el 50 por ciento de los lotes y no tenía las instalaciones necesarias, allí se crea la Asociación para prestar servicios de agua y tendido eléctrico en el loteo, que estaba fuera del ejido municipal. La Asociación tiene como objetivo conseguir la infraestructura y desarrollo del barrio y reemplazó la ausencia del Estado en lo que se refiere a regulaciones y servicios. Lograron aprobación del loteo en 1986. Actualmente la asociación tiene la recolección de residuos a través de un contrato firmado con Cotreco, iluminación en la vía pública, mantenimiento de calles, poda, etc. inclusive se encargan del manejo de la red de agua, hasta un contrato que se firmó recientemente, y la instalación de hidrantes para bombeo.

Prosigue diciendo que la Asociación se venía desempeñando muy bien, hasta que en los últimos 10 años la situación se les complicó por la explosión demográfica, que duplicó la población del barrio. Entonces el hecho de que la asociación civil maneje los servicios públicos no fue lo mejor, ya que no tienen los empleados para mantenerlos.

Es por ello que en los últimos años y en muchas asambleas se invitó oficialmente a la Municipalidad de Villa Carlos Paz para lograr la incorporación del barrio. Hay un consenso entre los habitantes de pertenecer a Carlos Paz, los vecinos lo apoyan. Pero tienen algunas dudas respecto al Código de Edificación, porque ellos se consideran una zona exclusiva residencial, y en las áreas cercanas se han instalado últimamente otros usos como industriales, depósitos, etc. y no es lo que quieren para su barrio. Al incorporarse el Código de edificación a la ordenanza, estaría enmendado.

Para Napal, otro punto que necesitaría ser modificado es que la ordenanza tenga a dos barrios tan diferentes como Altos del Valle y Villa Parque San Miguel. A continuación comenta los antecedentes que les generan preocupación, como cuando intentó poner un complejo de torres en un terreno cercano y que tanto Villa Carlos Paz como ellos estuvieron en contra. También menciona que tuvieron una mala experiencia que en diciembre se estaba abriendo una calle para dar acceso a un boliche en la costa, la cual pasaba por el barrio. En una zona de reserva marcada por la provincia. Si bien la ordenanza menciona que el resto de las zonas, serán reserva AP2, en el último párrafo dice que el CPUA podrá dictaminar a futuro sobre zonas de prestación. Entonces no les queda claro cuál va a ser a futuro la regulación, podría llegar a ser zona urbana.

Por otro lado expresa que al no zonificar, esta ordenanza no les va a cambiar mucho la realidad. No les parece pertinente mezclar Altos del Valle con un barrio como el de ellos que no está pagando impuestos y tiene sus propios servicios. Esto va a impedir que entren dentro de las categorías del municipio para cobrarles impuestos. Se pregunta si Carlos Paz no les puede comenzar a cobrar impuestos, cuáles serían los servicios que les van a dar, total o parcialmente. Plantea que zonificar el barrio en la incorporación sería lo más lógico, para que les brinden servicios y les cobren impuestos.

La expectativa de máxima de la Asociación es acompañar la incorporación del barrio a Villa Carlos Paz. Afirma que quieren ser parte de Carlos Paz, pero piden que los pasos que se tomen sean sobre firme y produzcan un verdadero cambio. Solicitan desdoblarse la ordenanza para que tenga las particularidades del barrio y pagar impuestos acordes. El segundo punto es que ya se dictamine sobre la zona circundante, para saber cómo va a quedar a futuro. El predio desde el lago hasta la ruta, que es una zona de reserva provincial, y quieren que se mantenga como reserva, que no se incorpore a la zona de prestación de servicios y no se permitan emprendimientos como las torres o el boliche.

Finalmente, en cuanto a la cuestión legal, comenta que leyó la nota de la municipalidad que dice que el amparo está invalidado. En enero, el municipio los notificó de que la medida cautelar estaba vigente. El 17 de marzo, reciben otra notificación oficial del municipio en el mismo sentido. Luego empezó la cuarentena y no cree que haya salido un fallo judicial en el medio. Ahora el municipio dice que la medida cautelar no es válida. No quieren que se retrase la ordenanza y la incorporación del barrio por estos inconvenientes legales o porque no se tomaron los recaudos necesarios.

Liliana Bina manifiesta que en primer lugar quiere felicitar al desempeño de la Asociación, que les permitió consolidar un barrio con buena calidad urbana y ambiental, con más preservación que las zonas colindantes de Villa del Lago. Comenta que hace muchos años que están vinculados con este tema. Es de larga data que los vecinos manifiestan su voluntad de ser parte de Villa Carlos Paz, inclusive pedían que el municipio recepte los planos para aprobarlos. Frente a la otra alternativa que era ser de Santa Cruz del Lago.

Prosigue la arquitecta explicando que con la sanción de la Ley 10.595, la zona servida de Villa Carlos Paz que cubría el anterior ejido, ha devenido abstracta, no existe más. En este momento no están anexando a San Miguel, sino que están comprimiendo la zona servida de la ciudad con el agregado de dos barrios que ya están consolidados y tiene norma. Actualmente se aplica el Art. 185 de la Constitución, que dice que las competencias municipales rigen en todo el ámbito de la jurisdicción de los municipios. Necesitan reinstalar la zona de servicios anterior y determinar esa poligonal de la zona "a". Si no, se plantea toda esta cuestión ambigua que supone que las 8000 ha son zona de servicios, que no es la voluntad del municipio. Por eso en el CPUA se consensuó una ordenanza que contemplaba todos los artículos, excepto el 3°. Comenzaron a debatirla en febrero y se envió al DEM en marzo. Luego vino el tema de la pandemia, pero siguieron trabajando. Desde la Dirección de Ambiente y Ejido se hizo el análisis de

todas las urbanizaciones que se estaban consolidando en el ejido ampliado. De la revisión de todos esos antecedentes se llegó a la conclusión de que solo esos dos barrios podrían incorporarse porque ya tenían normativa edilicia: Altos del Valle por tratarse de un loteo social municipal y San Miguel porque tiene un Código Propio que lo regula, y está de acuerdo a la ley de loteos provincial. Han estudiado otros loteos similares que podrían haber sido incorporados. No ven un problema en que vayan junto dos o tres barrios, ya que solo se refiere a incorporarlos a la zona de servicios, donde el municipio tiene posibilidades probadas de prestar esos servicios. Como fueron los únicos barrios que reunían todas las condiciones. Solo implica la anexión a zona de servicios, con sus propias características y regulaciones.

Bina explica que hasta tanto se determine qué sucede con el resto de las zonas, lo cual requiere un trabajo técnico, debate y talleres sectoriales, el CPUA sugirió que sea AP2, que tendría la misma entidad que la AP1. En el caso particular de los terrenos aledaños al barrio San Miguel, desde el mismo CPUA se pidió que la provincia no avance en esos terrenos. En el mes de enero se logró la intervención activa del municipio y no se consolidó ese emprendimiento. Lo mismo sucedió con el caso de las torres, reclamaron, intervino el municipio y se suspendió la audiencia pública. Al municipio de Villa Carlos Paz le llevó 20 años conseguir el ejido, con mucho esfuerzo. Cuando sale la medida cautelar, motivada por los desarrollistas y la comuna de Santa Cruz del Lago. El Ejecutivo Municipal tiene la firme voluntad de defender el ejido y no va a dudar ante una medida cautelar con esos antecedentes. Carlos Paz demostró la capacidad que tiene para proteger su entorno inmediato, cuenta con un caso único en la provincia, con 2200 hectáreas de área protegida, con una alícuota para su expropiación y un plan de manejo. Y reafirma que la preocupación por la zona colindante a San Miguel, la tienen desde siempre.

Por otro lado, la Directora responde a la preocupación de Napal sobre los impuestos, explica que el cobro de impuestos se hace cuando se dan de alta las cuentas de todos los propietarios, y eso solo puede hacerse cuando esté aprobado todo el loteo y se encuentre en la zona de servicios. Cuando se regulariza la situación catastral, el municipio puede empezar a cobrar los impuestos, es una cuestión administrativa que no le corresponde al CPUA.

Bina indica que el Plan de Desarrollo se va a ir haciendo en etapas. Una primera etapa es consolidar la zona de servicios con esos dos barrios que están en condiciones. Luego van a seguir trabajando en la anexión de los otros barrios y fraccionamientos consolidados. No se va a incorporar ningún suelo urbano, uso u ocupación con fines especulativos. Además, tampoco se puede garantizar en una ordenanza que eso vaya a ser AP para siempre, con un Código de Edificación cristalizado.

Por otra parte, Lilian Bina expresa que Asesoría Letrada del municipio le pide que la Asociación Civil que se abstenga de realizar modificaciones en tanto estaba vigente la medida cautelar, pero la asociación firma un contrato de concesión de servicio de agua, entonces observa diferencias entre el decir y el hacer.

Y agrega que están convencidos de que es ejido de Carlos Paz. Como en su momento actuaron por los Biguá del Lago o por las torres, en este momento la competencia del CPUA es esta preservar que el desarrollo de la ciudad se dé de forma armónica, y seguir con los lineamientos que venían hasta ahora. El CPUA no se puede constituir en asesor letrado del municipio, son asesores consultores en cuestiones urbano ambientales. No pueden avanzar en cuestiones legales, ya que no son un tribunal de justicia. No tienen que perder la oportunidad de avanzar en este paso histórico en la resolución del ejido, este es un proceso que va más allá si San Miguel paga o no impuestos. Permite regularizar toda la frontera de Villa Carlos Paz y afecta a terceros de buena fe, que han comprado lotes, a urbanizaciones que están creciendo sin un código. No deben retrasarse en la resolución de estos temas. Creen que es altamente eficiente este instrumento y no hay inconsistencias, por ello solicitan que hoy se decida con un dictamen favorable para remitir el proyecto al Concejo de Representantes.

Laura Colladon comenta, recordando la historia del CPUA, siempre acompañaron desde ADARSA los proyectos de ordenanza que creían buenos para la ciudad y eran acordes al pensamiento de la ONG. Apoyaron la bajada de alturas en las edificaciones, las densidades, la delimitación del AP y su plan de manejo, la realización del estudio

geomorfológico para el nuevo ejido (que lo venían pidiendo desde hace 6 años). Van a seguir acompañando en la medida en que las cosas que se hagan, sean coherentes y estén acordes a su pensamiento. Y agrega que también supieron consensuar para lograr dictámenes por unanimidad. Con respecto a la ordenanza que les están pidiendo que se apruebe tal cual fue presentada, no están de acuerdo. No les parece que esté tan mal, pero consideran que el estudio geomorfológico que da inicio al estudio y zonificación del ejido ampliado, creen que merece su ordenanza propia, ya que da la base para hacer todos los demás, es muy importante para planificar a futuro. También es importante que esa información esté disponible para toda la población. Permite planificar y debería ser anexado al digesto. Cree que es algo muy simple. Acuerdan en cómo venía planteada la ordenanza hasta marzo: se aprobaba el estudio, se encomendaba al municipio el estudio catastral y se aprobaba la AP2.

Continúa Colladon diciendo que en cuanto a la cautelar y al pedido de inconstitucionalidad, se encuentran mareados, ya que en enero no se podía actuar, luego el abogado de la municipalidad dice que devino abstracta. Se habla del pedido de inconstitucionalidad y luego no se dice nada al respecto. Si creen que hay que avanzar, deben declarar la zona servida, pero no creen que esta sea la mejor forma. ADARSA pide que se desdoble la ordenanza.

La representante suplente de ADARSA, Marcela Fernández, expresa que hay falta de claridad, se necesita tener un panorama legal claro para seguir avanzando. La nota que recibieron no es un dictamen jurídico, es solo una nota dirigida a la Dirección de Ambiente y firmada por dos letrados, que mencionan la existencia de dos juicios. Ya se sabe lo que implica que una cuestión quede en abstracto, si hay un tema en debate, ese objeto de debate fue resuelto por la Legislatura con una Ley, es obvio que la cuestión quedó en abstracto. Pero debería haber un auto que haya resuelto ese litigio. Los juicios se pueden cerrar con una cuestión formal, con una resolución que diga que se tornó abstracta. En cuanto al juicio que declara la inconstitucionalidad, considera que falta información, no se conocen las causales de impugnación, etc. Y a la larga puede traer consecuencias, puede implicar retrocesos, objeciones, planteos legales, etc. Por haber avanzado en lo que no correspondía. Esa nota informativa no tiene el valor de un dictamen jurídico, es una simple nota con una información parcial. Consideran que se necesita un dictamen jurídico, con una resolución fundada, con el detalle de toda la problemática, los alcances y conclusiones.

Responde el asesor letrado de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable del municipio, Enrique López Amaya, sobre la cautelar y la nota, comenta que la misma fue hecha en función a una solicitud del concejal Jorge Lassaga. Quien solicitó que Asesoría Letrada se hiciera responsable sobre la abstracción de la medida. Por otro lado, en la investigación que hicieron sobre la medida cautelar, fueron a la Ley y a la versión taquigráfica cuando se aprobó la Ley. En ese momento ya se había dicho que era abstracto, porque la única autorizada a aprobar nuevos ejidos de los territorios municipales era la Legislatura Provincial. Una nota similar a la medida cautelar fue presentada en el recinto, se discutió en comisión y fue rechazada. Al momento de definirse la Ley 10.595 sobre el ejido de VCP, prácticamente se resolvió la cuestión. La medida cautelar fue anterior a la Ley, se hizo en noviembre por un conflicto de poderes, y lo resolvió la legislatura al sancionar la Ley. Por otro lado, el municipio de Villa Carlos Paz no fue notificado y no es parte de esa acción de inconstitucionalidad, fue una presentación ante la provincia que no involucra a VCP. Con respecto al conflicto de poderes. También en la 8102 se establece que solo la Legislatura puede otorgar la ampliación del ejido.

Gabriel Napal, en respuesta a un comentario de la arquitecta Bina, expresa que no es que la Asociación dice una cosa y hace otra, ellos en todo momento lo que dijeron lo acompañaron con documentación, por ejemplo con la fotografías que aportaron en la denuncia por los Biguá del Lago. Agrega que si hace falta que la Asociación Civil acompañe a la Municipalidad para que se caiga esa medida cautelar, están dispuestos a hacerlo, como cuando acompañaron la aprobación del ejido. Respecto a los que es separar las dos ordenanzas para los dos barrios, se justifica en que son realidades diferentes, características distintas. Si hay una audiencia pública, cada barrio va a exponer cuestiones muy distintas. Con respecto a los terrenos aledaños, no piden

garantías a los próximos 20 años. Sino que se incorpore a esos terrenos como reserva, tal y como se incorpora el código de edificación de San Miguel. De esa forma ellos se quedarían más tranquilos.

Mónica Martínez manifiesta que desde la Comisión de Ejido vienen trabajando desde hace tiempo en el análisis de la situación de las nuevas urbanizaciones que están en los territorios anexados al ejido de Villa Carlos Paz. En ese estudio, los dos loteos que se incorporan a la ordenanza tienen fundamentos. Son los que tiene todo en orden en la Provincia. San Miguel se encuentra aprobado y en orden por su marco legal y Altos del Valle por su condición de loteo social. Todo el resto va a llevar mucho más tiempo, ya que implica un trabajo técnico y particularizado para poder incorporarlos.

La Directora de Ambiente le responde a Gabriel Napal que todo el territorio colindante, que queda fuera del área de servicios, es área protegida 2 (AP2). El primer artículo de la ordenanza justamente plantea un marco de protección del territorio, estableciendo todos los criterios que deben tener en cuenta en las nuevas superficies a regular y los usos a asignar a ese territorio. Desde el ámbito del CPUA, siempre se tuvieron en cuenta las condiciones ambientales y de protección del territorio.

Martínez solicita que se lea la nota presentada por el presidente del Centro Vecinal Altos del Valle, a fin de que estén presentadas las opiniones de todas las partes. Se da lectura a la nota firmada por el presidente del CV, Leonardo Triverio. Se adjunta al acta.

Jorge Lassaga se refiere al dictamen legal que habían solicitado desde las minorías. Cree que esa nota no tiene ese carácter, considera que es un simple memo interno dirigido a la Directora de Ambiente, Mónica Martínez. Requiere nuevamente un dictamen legal elaborado para el Concejo de Representantes, y para poder adjuntarlo a la ordenanza. Luego se refiere a la nota remitida por los concejales de las minorías, dirigida al CPUA, respecto al Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Da lectura al escrito. Solicitan determinar para la reglamentación, la detallada compilación de antecedentes y regulaciones, para su análisis y estudio, dada la complejidad del tema. Consideran que es adecuado y conveniente el planteo original del CPUA. Planteando una primera instancia donde se avance en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y luego proceder a la aprobación en etapas, de cada terreno a incorporar con sus características.

De acuerdo al artículo 75 de la COM, del Plan de Desarrollo requiere la aprobación del Concejo de Representantes con doble lectura y audiencia pública. El artículo expresa claramente que la incorporación a la zona “a” de prestación de servicios requiere la previa aprobación del Plan. Esto permitiría al CPUA analizar cuestiones particulares de cada sector, con un tratamiento apropiado de acuerdo a sus características, sectorizando y agrupando según aspectos en común.

El concejal Lassaga da lectura a la nota remitida y firmada por los concejales de las minorías. La misma se adjunta al acta¹. Expresa que van a acompañar el proyecto de ordenanza bajo ciertas condiciones. Solicita nuevamente el dictamen jurídico. Señala que del anexo II que estaba elaborando la UT, todavía no le ha llegado el plano. Solicita esa información.

Daniel Ribetti expresa su alegría de formar parte de este proceso de anexión de los barrios y consolidación del nuevo ejido. Plantea algunas ideas generales para pasar en limpio respecto a la nota leída: en primer lugar dice que sería bueno contar con el dictamen de asesoría letrada, dirigido al Concejo o al CPUA. Para tomar decisiones certeras necesitan tener toda la información. El dictamen y los distintos documentos podrían ser incorporados como anexos al proyecto de ordenanza. Cree que es importante darle la relevancia específica que cada momento debe tener. Tienen la necesidad de avanzar pero deben hacerlo ordenadamente, haciendo primero una ordenanza específica que promueva la aprobación del Plan de Desarrollo y luego, como lo establece el art. 75, las ordenanzas que incorporen los barrios o zonas, por etapas, como lo dice la Carta Orgánica. Prosigue diciendo que en función de la nota que envió el señor Triverio, el barrio Altos del Valle parecería que no tiene inconvenientes y podría ser sumado, luego de que el plan de desarrollo sea aprobado. En el caso de San Miguel, sería bueno incorporar como anexo el Código de Edificación que ellos ya

¹ Se adjunta nota impresa que llegó por mail

tienen, para que no haya dudas, es un tema de prolijidad. Con respecto al Anexo II, también solicita tenerlo para poder tomar decisiones.

Liliana Bina dice que tratando de pasar en limpio: están todos de acuerdo en que se apruebe el Estudio Geomorfológico y el Plan de Desarrollo como primera etapa, y en que todo lo demás fuera de la zona “a” sea considerado AP2. La diferencia sería en el artículo 3 y 4, sobre los dos barrios a incorporar que tienen su cuestión legal y edilicia resuelta. Explica que se aprobaría solo la poligonal que pasa sobre el perímetro de esos barrios, luego el loteo se aprueba aparte. En Carlos Paz, los loteos se aprueban por ordenanza. Pero para poder aprobarlos, deben estar en zona servida. Como estos dos barrios están en condiciones de ser aprobados, se los incorpora como fraccionamientos. Cree que se están confundiendo las dos cosas. Remarca que esta ordenanza va a tener un proceso de doble lectura y audiencia pública, donde se profundizará el debate. Cada loteo tendrá su proceso de aprobación particular y su propia ordenanza. Precisa que no están zonificando, están comprimiendo la zona “a” de servicios. El límite de la poligonal es la ciudad preexistente y estos dos barrios que están en condiciones. Luego deberán presentar datos de loteo y avanzar en la regulación. Es necesario incorporarlos a la zona de servicios para que se pueda desencadenar el proceso posterior. Reitera que actualmente está vigente el artículo 182 que implica que todo Carlos Paz es zona de prestación de servicios. Es absolutamente urgente aprobar esta ordenanza, para evitar la consolidación de urbanizaciones irregulares que vengan a exigir servicios al municipio.

Por otro lado, Liliana Bina expresa que le parece bien que los concejales soliciten el dictamen legal. Pero cree que es una herramienta que va más allá del CPUA. En su momento, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó la AP2, y en esa época no le correspondía hacerlo, y actualmente está en la 4021. No era ejido de Carlos Paz, y nadie la impugnó. Hoy por suerte se cuenta con esa norma y es virtuosa. Reitera que el CPUA no es un organismo de control de la legalidad, dice que este no es el ámbito para profundizar en cuestiones legales. El DEM y CR tienen sus asesores para ello. El CPUA debe resolver las cuestiones urbanas, ambientales y de desarrollo del ejido. Insiste en que no están zonificando todavía. Deben focalizar en lo importante, que es contar con la delimitación de la zona “a” de servicios, que debe ser comprimida. Según la 8102 la prestación de servicios del municipio es total o parcial, de acuerdo al caso y las posibilidades.

La arquitecta Bina considera que quien proponga ese desdoblamiento de la ordenanza lo haga y que decida el Concejo de Representantes. Es un debate que debe darse en el Concejo de Representantes, los ediles verán si aprueba la ordenanza completa o la dividen en dos, o votan en general y particular. Solicita que no traigan temas o atribuciones que no tiene el CPUA. Las dudas de los concejales se pueden subsanar en el ámbito del Concejo, agregar anexos, sumar información, etc. ese hilado fino lo pueden avanzar los concejales.

Comenta que en la Unidad Técnica están trabajando en el texto ordenado de la 4021, incorporando todas las modificaciones y ordenando inconsistencias. Ahora solo están haciendo una poligonal externa donde dicen hasta dónde el municipio puede llegar con los servicios, luego habrá una etapa de zonificación y regulación edilicia. Es necesario el primer paso para poder avanzar en lo demás. El municipio está diciendo que puede darle servicios a esos dos barrios. El CPUA aprueba el espíritu y contenido de una norma. En última instancia, es el Concejo de Representantes el que va a decidir, el CPUA solamente recomienda. La nota que leyó el concejal Lassaga es permitente para presentar en el ámbito del Concejo de Representantes.

Marcela Fernández responde que no le parece que no sea pertinente discutir cuestiones legales. El CPUA tiene una entidad importante reconocida en la COM, con una delimitación clara en sus funciones. Y requiere conocer cuestiones legales para emitir su recomendación. Si se enteran que hay dos juicios que afectan el ejido, cree que hay que tenerlo en cuenta porque a futuro pueden tirar por la borda todo el trabajo logrado. Coinciden con el planteo de Liliana en la urgencia y necesidad de reglamentar esta situación de transición. Pero también les parece importante tener una alternativa B, qué sucede si esa ley se declara inconstitucional. Obviamente la cuestión deviene abstracta porque se aprobó la Ley. Pero los poderes son independientes, una cosa es

lo que resuelve la Legislatura y otra es lo que resuelve la Justicia. Consulta por qué no somos parte como tercero interesado, para no estar indefinidamente esperando que el TSJ resuelva. Podrían tener la claridad y tratarlo antes de que resuelva el Concejo de Representantes. El rol de CPUA es muy importante, el Art 75 dice que el CPUA elabora el plan y lo aprueba el Concejo de Representantes. Porque esa elaboración es participativa, porque así lo prevé la Carta Orgánica.

Ramiro Castillo expresa la postura del Colegio de Ingenieros. Dice que al parecer todos están de acuerdo en el objetivo, y no están todos de acuerdo con la forma de la ordenanza. Ellos se van a centrar en el objetivo y por eso van a apoyar el proyecto de ordenanza. Comparten las preocupaciones que expresó Gabriel Napal, y en ese sentido expresa que el CPUA le debería dar tranquilidad a la Asociación, al incorporarlos a zona servida y sumar el código que ellos tienen vigente hasta tanto se zonifique y modifique la 4021. Las zonas aledañas quedan como zona protegida AP2. No cree que se pueda avanzar en emprendimientos. Agrega que los van a mantener informados del proceso, y aclara que todo el proceso posterior va a ser participativo.

Jorge Lassaga pide nuevamente la palabra. El presidente responde que quiere escuchar a las instituciones que aún no hicieron uso de la palabra.

Eduardo Vega desde el Colegio de Técnicos Constructores considera que es válida la postura que dieron los letrados. También es cierto lo que dice Liliana Bina. Cree que el CPUA es un organismo más técnico, por eso valora los aportes de los asesores legales. Considera que esta es una recomendación y aprobación general, lo particular luego lo trabajan en el Concejo de Representantes. Este es un órgano técnico que muchas veces roza lo jurídico, por eso muchas veces solicitan asesoramiento de los abogados. Cree que esta ordenanza es general y es muy buena, porque les va a permitir seguir trabajando. Según la COM somos un órgano técnico consultor, inclusive nuestros dictámenes no son vinculantes. Son válidos todos los planteos, pero se puede hacer en otro ámbito. Para el Colegio de Técnicos Constructores, esta ordenanza es necesaria para avanzar. Trata de llevar tranquilidad al barrio San Miguel en cuanto al espíritu del CPUA y protección del territorio. Siempre se busca la racionalidad y el equilibrio entre lo ecológico y lo urbanístico.

Ana Margonari manifiesta que desde CEPIA están de acuerdo con la ordenanza, lo estuvieron desde un principio. Que el Concejo de Representantes vea la parte legal, y analice si es conveniente desdoblarla.

Marcelo Celoir, desde el Colegio de Arquitectos, expresa que están de acuerdo con la ordenanza, creen que no tiene sentido desdoblarla. Es imprescindible avanzar con este proyecto, lo apoyan. No perder de vista el resto del ejido.

Jorge Lassaga indica que la intención no es demorar, sino minimizar riesgos. Considera que la ordenanza ómnibus puede generar inconvenientes. Lo que proponen los concejales desde las minorías es hacer tres ordenanza y presentarlas juntas: primero plan de desarrollo, luego las 400 viviendas, y por otro lado San Miguel. Plantea que quieren evitar que un problema legal les tire todo para atrás. No quieren demorar sino ir paso a paso. Minimizar riesgos para avanzar más rápido.

Mónica Martínez solicita que se vote para poder pasar al siguiente tema.

Liliana Bina expresa que no quisiera que se malinterprete cuando habló de las atribuciones del CPUA, no cree que haya que recortar las atribuciones ni la participación. Pero con todo lo que han averiguado, hay argumentos para apoyar técnicamente esta ordenanza. Se pregunta qué ocurriría si la Justicia se expide finalmente y dice que esa ordenanza no puede ser, lo cual cree que es absolutamente improbable. Ante ese escenario, si dan de baja esa ordenanza, al día siguiente el CR hace otra ordenanza, sacando el artículo cuestionado. Personalmente está tranquila de que esta iniciativa del DEM es virtuosa en ese sentido y la apoya.

Ramiro Castillo dice que en base a lo conversado, podría decirse que todos acuerdan con el objetivo de la ordenanza, pero no con la forma. Propone que quienes no estén de acuerdo se abstengan y expresen su posición, para no votar en contra.

Laura Colladon consulta qué posturas se votarían. ADARSA considera pertinente desdoblar la ordenanza. Solicitan nuevamente la resolución judicial, porque creen que

lo jurídico es parte de lo técnico y no estaría de más conocerlo y sumarlo a la ordenanza. Acompañan el Plan de Desarrollo como lo han hecho siempre. Les parece necesario que haya un orden. Hacer dos ordenanzas sería solo juntarse a trabajar y acordarlo.

Gabriel Napal agrega que están de acuerdo con el contenido, pero no con las formas. Cree que deberían desdoblar la ordenanza y solicita que el CPUA haga esa recomendación. Pide que hasta que se regule, se les den un uso del suelo para su barrio. Aunque sea provisorio hasta tanto se hagan las siguientes modificaciones, para darles tranquilidad. Y reitera que no quieren una audiencia pública combinada, por la diferencia de población de los barrios (400 viviendas contra 90 viviendas), creen que no se van a ver representados en la misma medida. Se siente en desventaja al exponer su posición.

El presidente responde que el uso del suelo ya está contemplado en el Código de Edificación que está vigente actualmente en el barrio. Es una zona residencial exclusiva.

Liliana Bina expresa que en esta instancia de votación no corresponde que opine el Sr. Napal y reabran el debate. Pueden adjuntar el acta al dictamen para que consten todas las opiniones.

Se solicita que voten en el chat para que quede registrada la posición de cada representante y así poder contabilizar.

- Daniel Ribetti expresa: “No apoyamos la forma propuesta en el proyecto de ordenanza. Aún no vimos el anexo II”
- Leonardo Villalobos: “De acuerdo, apoyo el proyecto”.
- Mónica Martínez: “De acuerdo, apoyo el proyecto”.
- Liliana Bina: “Apoyo el proyecto”.
- Marcelo Celaira: “Colegio de Arquitectos de acuerdo. Apoya el proyecto”.
- Ana Margonari: “En CEPIA apoyamos”
- Ramiro Castillo: “Colegio de Ingenieros acuerda”.
- Eduardo Vega: “Colegio de Técnicos Constructores, acuerda”.
- Asociación Inmobiliaria: ausente.
- Laura Colladon: “Desde ADARSA proponemos el desdoblamiento de la ordenanza. Por una parte aprobar el Estudio Geomorfológico y por otra el trazado de la poligonal de la nueva zona de servicios. Siempre dejando en claro que todo el resto es AP2. Y que se tengan en cuenta las limitantes jurídicas”.
- Daniel Ribetti: “Acuerdo con ADARSA”.

Se aprueba por mayoría el proyecto de ordenanza, con 7 votos a favor, contando con el acuerdo de: CEPIA, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Técnicos Constructores, Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina; Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez y concejal por la mayoría, Leonardo Villalobos. Una ausencia de la Asociación Inmobiliaria.

El concejal Jorge Lassaga deja constancia en el acta de la síntesis de la moción de las minorías del Concejo de Representantes, proponen desdoblar las ordenanzas:

1. Definir el Plan de Desarrollo (primero).
2. Incorporación de San Miguel con sus particularidades.
3. Incorporación de Altos del Valle.

Asimismo, expresan la necesidad de un dictamen jurídico que brinde las certezas que faltan, solicita que conste en actas.

Plantean que vaya dictamen en mayoría y posiciones en minoría, y el acta con todo el debate, una vez que se apruebe en la próxima reunión.

Laura Colladon propone que el próximo viernes traten los temas que quedan pendientes en el presente orden del día, para no esperar 15 días. Liliana Bina acuerda.

Colegio de Ingenieros acuerda. Ana Margonari acuerda. Mónica Martínez acuerda. Marcelo Celoir acuerda. Se aprueba la moción.

Resumen:

En primer lugar se aprueba el acta N° 346.

Pasan a tratar el primer tema: Plan de Desarrollo Urbano, proyecto de ordenanza elaborado por el DEM con una modificación en el artículo 3º, agregando que San Miguel se incorpora con su propio Código de Edificación hasta tanto se modifique la 4021.

Reciben a Gabriel Napal, representante de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel que fue invitado para exponer la posición de su barrio.

Napal comienza con una introducción sobre la historia del barrio. Dice que la Asociación tiene como objetivo conseguir la infraestructura y desarrollo del barrio y reemplazó la ausencia del Estado en lo que se refiere a regulaciones y servicios. Lograron aprobación del loteo en 1986. Actualmente la asociación tiene la recolección de residuos a través de un contrato firmado con Cotreco, iluminación en la vía pública, mantenimiento de calles, poda, etc. inclusive se encargan del manejo de la red de agua, hasta un contrato que se firmó recientemente, y la instalación de hidrantes para bombeo. En los últimos 10 años la situación se les complicó por la explosión demográfica, que duplicó la población del barrio. Hay un consenso entre los habitantes de pertenecer a Carlos Paz. Pero tienen algunas dudas respecto al Código de Edificación, porque ellos se consideran una zona exclusiva residencial, y en las áreas cercanas se han instalado últimamente otros usos como industriales, depósitos, etc. y no es lo que quieren para su barrio. Al incorporarse el Código de edificación a la ordenanza, estaría enmendado.

Para Napal, otro punto que necesitaría ser modificado es que la ordenanza tenga a dos barrios tan diferentes como Altos del Valle y Villa Parque San Miguel. Expresa que al no zonificar, esta ordenanza no les va a cambiar mucho la realidad. No les parece pertinente mezclar Altos del Valle con un barrio como el de ellos que no está pagando impuestos y tiene sus propios servicios. Plantea que zonificar el barrio en la incorporación sería lo más lógico, para que les brinden servicios y les cobren impuestos.

La expectativa de máxima de la Asociación es acompañar la incorporación del barrio a Villa Carlos Paz. Afirmo que quieren ser parte de Carlos Paz, pero piden que los pasos que se tomen sean sobre firme y produzcan un verdadero cambio. Solicitan desdoblar la ordenanza para que tenga las particularidades del barrio y pagar impuestos acordes. El segundo punto es que ya se dictamine sobre la zona circundante, para saber cómo va quedar a futuro. El predio desde el lago hasta la ruta, que es una zona de reserva provincial, y quieren que se mantenga como reserva, que no se incorpore a la zona de prestación de servicios y no se permitan emprendimientos como las torres o el boliche.

Finalmente, en cuanto a la cuestión legal, comenta que leyó la nota de la municipalidad que dice que el amparo está invalidado y consultó a sus abogados. No quieren que se retrase la ordenanza y la incorporación del barrio por estos inconvenientes legales o porque no se tomaron los recaudos necesarios.

Bina manifiesta que en primer lugar quiere felicitar a la Asociación, que les permitió consolidar un barrio con buena calidad urbana y ambiental, con más preservación que las zonas colindantes de Villa del Lago. Comenta que hace muchos años que están vinculados con este tema. Es de larga data que los vecinos manifiestan su voluntad de ser parte de Villa Carlos Paz, inclusive pedían que el municipio recepte los planos para aprobarlos. Frente a la otra alternativa que era ser de Santa Cruz del Lago.

Prosigue la arquitecta explicando que con la sanción de la Ley 10.595, la zona servida de Villa Carlos Paz que cubría el anterior ejido, ha devenido abstracta, no existe más. En este momento no están anexando a San Miguel, sino que están comprimiendo la zona servida de la ciudad con el agregado de dos barrios que ya están consolidados y tiene norma. Actualmente se aplica el Art. 185 de la Constitución, que dice que las competencias municipales rigen en todo el ámbito de la jurisdicción de los municipios. Necesitan reinstalar la zona de servicios anterior y determinar esa poligonal de la zona "a". Si no, se plantea toda esta cuestión ambigua que supone que las 8000 ha son zona

de servicios, que no es la voluntad del municipio. Por eso en el CPUA se consensuó una ordenanza que contemplaba todos los artículos, excepto el 3º. Comenzaron a debatirla en febrero y se envió al DEM en marzo. Luego vino el tema de la pandemia, pero siguieron trabajando. Desde la Dirección de Ambiente y Ejido se hizo el análisis de todas las urbanizaciones que se estaban consolidando en el ejido ampliado. De la revisión de todos esos antecedentes se llegó a la conclusión de que solo esos dos barrios podrían incorporarse porque ya tenían normativa edilicia: Altos del Valle por tratarse de un loteo social municipal y San Miguel porque tiene un Código Propio que lo regula, y está de acuerdo a la ley de loteos provincial. Han estudiado otros loteos similares que podrían haber sido incorporados. No ven un problema en que vayan junto dos o tres barrios, ya que solo se refiere a incorporarlos a la zona de servicios, donde el municipio tiene posibilidades probadas de prestar esos servicios. Como fueron los únicos barrios que reunían todas las condiciones. Solo implica la anexión a zona de servicios, con sus propias características y regulaciones.

Bina explica que hasta tanto se determine qué sucede con el resto de las zonas, lo cual requiere un trabajo técnico, debate y talleres sectoriales, el CPUA sugirió que sea AP2, que tendría la misma entidad que la AP1. Al municipio de Villa Carlos Paz le llevó 20 años conseguir el ejido, con mucho esfuerzo. Cuando sale la medida cautelar, motivada por los desarrollistas y la comuna de Santa Cruz del Lago. El Ejecutivo Municipal tiene la firme voluntad de defender el ejido y no va a dudar ante una medida cautelar con esos antecedentes.

La Directora responde a la preocupación de Napal sobre los impuestos, explica que el cobro de impuestos se hace cuando se dan de alta las cuentas de todos los propietarios, y eso solo puede hacerse cuando esté aprobado todo el loteo y se encuentre en la zona de servicios. Cuando se regulariza la situación catastral, el municipio puede empezar a cobrar los impuestos, es una cuestión administrativa que no le corresponde al CPUA.

Bina indica que el Plan de Desarrollo se va a ir haciendo en etapas. Una primera etapa es consolidar la zona de servicios con esos dos barrios que están en condiciones. Luego van a seguir trabajando en la anexión de los otros barrios y fraccionamientos consolidados. No se va a incorporar ningún suelo urbano, uso u ocupación con fines especulativos. Además, tampoco se puede garantizar en una ordenanza que eso vaya a ser AP para siempre.

Y agrega que están convencidos de que es ejido de Carlos Paz. Como en su momento actuaron por los Biguá del Lago o por las torres, en este momento la competencia del CPUA es esta preservar que el desarrollo de la ciudad se dé de forma armónica, y seguir con los lineamientos que venían hasta ahora. El CPUA no se puede constituir en asesor letrado del municipio, son asesores consultores en cuestiones urbano ambientales. No tienen que perder la oportunidad de avanzar en este paso histórico en la resolución del ejido, este es un proceso que va más allá si San Miguel paga o no impuestos. Permite regularizar toda la frontera de VCP y afecta a terceros de buena fe, que han comprado lotes, a urbanizaciones que están creciendo sin un código. No deben retrasarse en la resolución de estos temas. Creen que es altamente eficiente este instrumento y no hay inconsistencias, por ello solicitan que hoy se decida con un dictamen favorable para remitir el proyecto al Concejo de Representantes.

Colladon comenta, recordando la historia del CPUA, siempre acompañaron desde ADARSA los proyectos de ordenanza que creían buenos para la ciudad y eran acordes al pensamiento de la ONG. Van a seguir acompañando en la medida en que las cosas que se hagan, sean coherentes y estén acordes a su pensamiento. Y agrega que también supieron consensuar para lograr dictámenes por unanimidad. Con respecto a la ordenanza que les están pidiendo que se apruebe tal cual fue presentada, no están de acuerdo. No les parece que esté tan mal, pero consideran que el estudio geomorfológico que da inicio al estudio y zonificación del ejido ampliado, creen que merece su ordenanza propia, ya que da la base para hacer todos los demás, es muy importante para planificar a futuro. También es importante que esa información esté disponible para toda la población. Permite planificar y debería ser anexado al digesto. Cree que es algo muy simple. Acuerdan en cómo venía planteada la ordenanza hasta

marzo: se aprobaba el estudio, se encomendaba al municipio el estudio catastral y se aprobaba la AP2.

Continúa Colladon diciendo que en cuanto a la cautelar y al pedido de inconstitucionalidad, se encuentran mareados, ya que en enero no se podía actuar, luego el abogado de la municipalidad dice que devino abstracta. Se habla del pedido de inconstitucionalidad y luego no se dice nada al respecto. Si creen que hay que avanzar, deben declarar la zona servida, pero no creen que esta sea la mejor forma. ADARSA pide que se desdoble la ordenanza.

Fernández, expresa que hay falta de claridad, se necesita tener un panorama legal claro para seguir avanzando. La nota que recibieron no es un dictamen jurídico, es solo una nota dirigida a la Dirección de Ambiente y firmada por dos letrados, que mencionan la existencia de dos juicios. La cuestión quedó en abstracto. Pero debería haber un auto que haya resuelto ese litigio. Los juicios se pueden cerrar con una cuestión formal, con una resolución que diga que se tornó abstracta. En cuanto al juicio que declara la inconstitucionalidad, considera que falta información, no se conocen las causales de impugnación, etc. Y a la larga puede traer consecuencias, puede implicar retrocesos, objeciones, planteos legales, etc. Consideran que se necesita un dictamen jurídico, con una resolución fundada, con el detalle de toda la problemática, los alcances y conclusiones.

Enrique López Amaya, sobre la cautelar y la nota, comenta que la misma fue hecha en función a una solicitud del concejal Jorge Lassaga. Quien solicitó que Asesoría Letrada se hiciera responsable sobre la abstracción de la medida. Por otro lado, en la investigación que hicieron sobre la medida cautelar, fueron a la Ley y a la versión taquigráfica cuando se aprobó la Ley. En ese momento ya se había dicho que era abstracto, porque la única autorizada a aprobar nuevos ejidos de los territorios municipales era la Legislatura Provincial. Una nota similar a la medida cautelar fue presentada en el recinto, se discutió en comisión y fue rechazada. Al momento de definirse la Ley 10.595 sobre el ejido de VCP, prácticamente se resolvió la cuestión. La medida cautelar fue anterior a la Ley, se hizo en noviembre por un conflicto de poderes, y lo resolvió la legislatura al sancionar la Ley. Por otro lado, el municipio de Villa Carlos Paz no fue notificado y no es parte de esa acción de inconstitucionalidad, fue una presentación ante la provincia que no involucra a VCP. Con respecto al conflicto de poderes. También en la 8102 se establece que solo la Legislatura puede otorgar la ampliación del ejido.

Napal agrega que si hace falta que la Asociación acompañe a la Municipalidad para que se caiga esa medida cautelar, están dispuestos a hacerlo, como cuando acompañaron la aprobación del ejido. Respecto a los que es separar las dos ordenanzas para los dos barrios, se justifica en que son realidades diferentes, características distintas. Si hay una audiencia pública, cada barrio va a exponer cuestiones muy distintas. Con respecto a los terrenos aledaños, piden que se incorpore a esos terrenos como reserva, tal y como se incorpora el código de edificación de San Miguel.

Martínez manifiesta que desde la Comisión de Ejido vienen trabajando desde hace tiempo en el análisis de la situación de las nuevas urbanizaciones que están en los territorios anexados al ejido de Villa Carlos Paz. En ese estudio, los dos loteos que se incorporan a la ordenanza tienen fundamentos. Son los que tiene todo en orden en la Provincia. San Miguel se encuentra aprobado y en orden por su marco legal y Altos del Valle por su condición de loteo social. Todo el resto va a llevar mucho más tiempo, ya que implica un trabajo técnico y particularizado para poder incorporarlos.

La Directora de Ambiente le responde a Gabriel Napal que todo el territorio colindante, que queda fuera del área de servicios, es área protegida 2 (AP2). El primer artículo de la ordenanza justamente plantea un marco de protección del territorio, estableciendo todos los criterios que deben tener en cuenta en las nuevas superficies a regular y los usos a asignar a ese territorio. Desde el ámbito del CPUA, siempre se tuvieron en cuenta las condiciones ambientales y de protección del territorio.

Martínez solicita que se lea la nota presentada por el presidente del Centro Vecinal Altos del Valle, a fin de que estén presentadas las opiniones de todas las partes. Se da lectura a la nota firmada por el presidente del CV, Leonardo Triverio. Se adjunta al acta.

Lassaga se refiere al dictamen legal que habían solicitado desde las minorías. Cree que esa nota no tiene ese carácter, considera que es un simple memo interno dirigido a la Directora de Ambiente, Mónica Martínez. Requiere nuevamente un dictamen legal elaborado para el Concejo de Representantes, y para poder adjuntarlo a la ordenanza. Luego se refiere a la nota remitida por los concejales de las minorías, dirigida al CPUA, respecto al Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Da lectura al escrito. Solicitan determinar para la reglamentación, la detallada compilación de antecedentes y regulaciones, para su análisis y estudio, dada la complejidad del tema. Consideran que es adecuado y conveniente el planteo original del CPUA. Planteando una primera instancia donde se avance en el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental y luego proceder a la aprobación en etapas, de cada terreno a incorporar con sus características.

De acuerdo al artículo 75 de la COM, del Plan de Desarrollo requiere la aprobación del Concejo de Representantes con doble lectura y audiencia pública. El artículo expresa claramente que la incorporación a la zona "a" de prestación de servicios requiere la previa aprobación del Plan. Esto permitiría al CPUA analizar cuestiones particulares de cada sector, con un tratamiento apropiado de acuerdo a sus características, sectorizando y agrupando según aspectos en común.

Lassaga da lectura a la nota remitida y firmada por los concejales de las minorías. La misma se adjunta al acta². Expresa que van a acompañar el proyecto de ordenanza bajo ciertas condiciones. Solicita nuevamente el dictamen jurídico. Señala que del anexo II que estaba elaborando la UT, todavía no le ha llegado el plano. Solicita esa información.

Ribetti expresa su alegría de formar parte de este proceso de anexión de los barrios y consolidación del nuevo ejido. Plantea algunas ideas generales para pasar en limpio respecto a la nota leída: en primer lugar dice que sería bueno contar con el dictamen de asesoría letrada, dirigido al Concejo o al CPUA. Para tomar decisiones certeras necesitan tener toda la información. El dictamen y los distintos documentos podrían ser incorporados como anexos al proyecto de ordenanza. Cree que es importante darle la relevancia específica que cada momento debe tener. Tienen la necesidad de avanzar pero deben hacerlo ordenadamente, haciendo primero una ordenanza específica que promueva la aprobación del Plan de Desarrollo y luego, como lo establece el art. 75, las ordenanzas que incorporen los barrios o zonas, por etapas, como lo dice la Carta Orgánica. Prosigue diciendo que en función de la nota que envió el señor Triverio, el barrio Altos del Valle parecería que no tiene inconvenientes y podría ser sumado, luego de que el plan de desarrollo sea aprobado. En el caso de San Miguel, sería bueno incorporar como anexo el Código de Edificación que ellos ya tienen, para que no haya dudas, es un tema de prolijidad. Con respecto al Anexo II, también solicita tenerlo para poder tomar decisiones.

Bina dice que tratando de pasar en limpio: están todos de acuerdo en que se apruebe el Estudio Geomorfológico y el Plan de Desarrollo como primera etapa, y en que todo lo demás fuera de la zona "a" sea considerado AP2. La diferencia sería en el artículo 3 y 4, sobre los dos barrios a incorporar que tienen su cuestión legal y edilicia resuelta. Explica que se aprobaría solo la poligonal que pasa sobre el perímetro de esos barrios, luego el loteo se aprueba aparte. En Carlos Paz, los loteos se aprueban por ordenanza. Pero para poder aprobarlos, deben estar en zona servida. Como estos dos barrios están en condiciones de ser aprobados, se los incorpora como fraccionamientos. Cree que se están confundiendo las dos cosas. Remarca que esta ordenanza va a tener un proceso de doble lectura y audiencia pública, donde se profundizará el debate. Cada loteo tendrá su proceso de aprobación particular y su propia ordenanza. Precisa que no están zonificando, están comprimiendo la zona "a" de servicios. Reitera que actualmente está vigente el artículo 182 que implica que todo Carlos Paz es zona de prestación de servicios. Es absolutamente urgente aprobar esta ordenanza, para evitar la consolidación de urbanizaciones irregulares que vengán a exigir servicios al municipio.

Bina expresa que le parece bien que los concejales soliciten el dictamen legal. Pero cree que es una herramienta que va más allá del CPUA. Reitera que el CPUA no es un organismo de control de la legalidad, El CPUA debe resolver las cuestiones urbanas,

² Se adjunta nota impresa que llegó por mail

ambientales y de desarrollo del ejido. Insiste en que no están zonificando todavía. Deben focalizar en lo importante, que es contar con la delimitación de la zona “a” de servicios, que debe ser comprimida.

La arquitecta Bina considera que quien proponga ese desdoblamiento de la ordenanza lo haga y que decida el Concejo de Representantes. Es un debate que debe darse en el Concejo de Representantes, los ediles verán si aprueba la ordenanza completa o la dividen en dos, o votan en general y particular. Ahora solo están haciendo una poligonal externa donde dicen hasta dónde el municipio puede llegar con los servicios, luego habrá una etapa de zonificación y regulación edilicia. Es necesario el primer paso para poder avanzar en lo demás. El municipio está diciendo que puede darle servicios a esos dos barrios. El CPUA aprueba el espíritu y contenido de una norma. En última instancia, es el Concejo de Representantes el que va a decidir.

Fernández responde que no le parece que no sea pertinente discutir cuestiones legales. El CPUA tiene una entidad importante reconocida en la COM, con una delimitación clara en sus funciones. Y requiere conocer cuestiones legales para emitir su recomendación. Si se enteran que hay dos juicios que afectan el ejido, cree que hay que tenerlo en cuenta porque a futuro pueden tirar por la borda todo el trabajo logrado. Coinciden con el planteo de Liliana en la urgencia y necesidad de reglamentar esta situación de transición. Pero también les parece importante tener una alternativa B, qué sucede si esa ley se declara inconstitucional. Obviamente la cuestión deviene abstracta porque se aprobó la Ley. Pero los poderes son independientes, una cosa es lo que resuelve la Legislatura y otra es lo que resuelve la Justicia. Consulta por qué no somos parte como tercero interesado, para no estar indefinidamente esperando que el TSJ resuelva. Podrían tener la claridad y tratarlo antes de que resuelva el Concejo de Representantes. El rol de CPUA es muy importante, el Art 75 dice que el CPUA elabora el plan y lo aprueba el Concejo de Representantes. Porque esa elaboración es participativa, porque así lo prevé la Carta Orgánica.

Castillo expresa la postura del Colegio de Ingenieros. Dice que al parecer todos están de acuerdo en el objetivo, y no están todos de acuerdo con la forma de la ordenanza. Ellos se van a centrar en el objetivo y por eso van a apoyar el proyecto de ordenanza. Comparten las preocupaciones que expresó Gabriel Napal, y en ese sentido expresa que el CPUA le debería dar tranquilidad a la Asociación, al incorporarlos a zona servida y sumar el código que ellos tienen vigente hasta tanto se zonifique y modifique la 4021. Las zonas aledañas quedan como zona protegida AP2. No cree que se pueda avanzar en emprendimientos. Agrega que los van a mantener informados del proceso, y aclara que todo el proceso posterior va a ser participativo.

Lassaga pide nuevamente la palabra. El presidente responde que quiere escuchar a las instituciones que aún no hicieron uso de la palabra.

Vega desde el Colegio de Técnicos Constructores considera que es válida la postura que dieron los letrados. También es cierto lo que dice Liliana Bina. Cree que el CPUA es un organismo más técnico, por eso valora los aportes de los asesores legales. Considera que esta es una recomendación y aprobación general, lo particular luego lo trabajan en el Concejo de Representantes. Cree que esta ordenanza es general y es muy buena, porque les va a permitir seguir trabajando. Según la COM somos un órgano técnico consultor, inclusive nuestros dictámenes no son vinculantes. Son válidos todos los planteos, pero se puede hacer en otro ámbito. Para el Colegio de Técnicos Constructores, esta ordenanza es necesaria para avanzar.

Margonari manifiesta que desde CEPIA están de acuerdo con la ordenanza, lo estuvieron desde un principio. Que el Concejo de Representantes vea la parte legal, y analice si es conveniente desdoblarla.

Celoira, desde el Colegio de Arquitectos, expresa que están de acuerdo con la ordenanza, creen que no tiene sentido desdoblarla. Es imprescindible avanzar con este proyecto, lo apoyan. No perder de vista el resto del ejido.

Jorge Lassaga indica que la intención no es demorar, sino minimizar riesgos. Considera que la ordenanza ómnibus puede generar inconvenientes. Lo que proponen los concejales desde las minorías es hacer tres ordenanza y presentarlas juntas: primero plan de desarrollo, luego las 400 viviendas, y por otro lado San Miguel. Plantea que

quieren evitar que un problema legal les tire todo para atrás. No quieren demorar sino ir paso a paso. Minimizar riesgos para avanzar más rápido.

Martínez solicita que se vote para poder pasar al siguiente tema.

Bina expresa que no quisiera que se malinterprete cuando habló de las atribuciones del CPUA, no cree que haya que recortar las atribuciones ni la participación. Pero con todo lo que han averiguado, hay argumentos para apoyar técnicamente esta ordenanza. Personalmente está tranquila de que esta iniciativa del DEM es virtuosa en ese sentido y la apoya.

Castillo dice que en base a lo conversado, podría decirse que todos acuerdan con el objetivo de la ordenanza, pero no con la forma. Propone que quienes no estén de acuerdo se abstengan y expresen su posición, para no votar en contra.

Colladon consulta qué posturas se votarían. ADARSA considera pertinente desdoblar la ordenanza. Solicitan nuevamente la resolución judicial, porque creen que lo jurídico es parte de lo técnico y no estaría de más conocerlo y sumarlo a la ordenanza. Acompañan el Plan de Desarrollo como lo han hecho siempre. Les parece necesario que haya un orden. Hacer dos ordenanzas sería solo juntarse a trabajar y acordarlo.

Se solicita que voten en el chat para que quede registrada la posición de cada representante y así poder contabilizar.

Se aprueba por mayoría el proyecto de ordenanza, con 7 votos a favor, contando con el acuerdo de: CEPIA, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Técnicos Constructores, Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina; Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez y concejal por la mayoría, Leonardo Villalobos. Una ausencia de la Asociación Inmobiliaria.

El concejal Jorge Lassaga deja constancia en el acta de la síntesis de la moción de las minorías del Concejo de Representantes, proponen desdoblar las ordenanzas:

1. Definir el Plan de Desarrollo (primero).
2. Incorporación de San Miguel con sus particularidades.
3. Incorporación de Altos del Valle.

Asimismo, expresan la necesidad de un dictamen jurídico que brinde las certezas que faltan, solicita que conste en actas.

Plantean que vaya dictamen en mayoría y posiciones en minoría, y el acta con todo el debate, una vez que se apruebe en la próxima reunión.

Colladon propone que el próximo viernes traten los temas que quedan pendientes en el presente orden del día. Se aprueba la moción.

ANEXO I

Villa Carlos Paz, 10 de junio del 2020

Al Sr.

Presidente

Ing. Ramiro castillo

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

S-----/-----D

Habiendo tenido conocimiento del proyecto de ordenanza tratado por el consejo de planificación urbano ambiental reenviado con agregados por el departamento ejecutivo municipal deseamos acercarnos a este CPUA, para su conocimiento la opinión de nuestro Centro Vecinal denominado Altos del Valle.

Desde nuestro Centro Vecinal venimos trabajando hace 4 años en la incorporación de nuestro barrio al ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, en el cual se logró a partir de la ley N° 10.595 en una instancia muy importante que nos permitió allanar el camino en solucionar distintas problemáticas como así también consolidarnos nuestra pertenencia a la Ciudad de Villa Carlos Paz.

En este sentido creemos que esta ordenanza nos permitirá dar un paso más en este proceso regularizando progresivamente en la situación en la que nos encontramos actualmente, ya que entendemos la anexión a zona de servicio A por el cual nos traerá como beneficios:

_ Completar el proceso de regularización del loteo y escrituración individual de los lotes, así como presentación de planos de nuestras viviendas y sus futuras ampliaciones.

_Estar embarcados por el marco regulatorio general de la ciudad en distintas actividades y en la calidad de servicios que ya se desarrollan en nuestro barrio.

_ Proyectar nuevas dotaciones de equipamientos para el barrio del tipo administrativo, recreativo, así como mejorar los espacios públicos, plazas como así también planificar conectividades estratégicas internas del barrio.

_ La regularización de los lotes generara calidad de garantía ante las distintas empresas de las futuras licitaciones para las obras del adoquinado de las calles internas.

_ Por ello queremos expresar mediante este digno intermedio este proyecto de ordenanza favorece notoriamente el desarrollo de nuestro joven barrio y la vez anivelándonos con los demás barrios de Carlos Paz.

No dejando de desmerecer la oportunidad de saludarlo cordialmente y a la espera de una determinación favorable para todos los vecinos que habitamos Altos del Valle.

Leonardo Triverio

Presidente

Centro Vecinal Altos del Valle

ANEXO II

(Imprimir nota de los concejales)